

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5082/2538

นาง กี ฉายสอาด
นาง โมทนาีย์ เสาวกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1401

การจะได้สิทธิในทางพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1401ต้องเป็นการใช้โดยความสงบโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้ทางพิพาทนั้นตก
เป็นภาระจำยอมติดต่อกันเกินกว่า10ปีบิดามารดาโจทก์และโจทก์ถือวิสาสะใช้ทาง
พิพาทผ่านที่ดินของจำเลยมาก่อนเพราะนับถือกันเหมือนญาติและโจทก์เองได้ใช้ทาง
พิพาทต่อมาเพราะเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิผ่านทาง
พิพาทโดยปรักษ์แม้จะใช้เวลาเกินกว่า10ปีทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมตาม
กฎหมายเมื่อจำเลยไม่ประสงค์จะให้ใช้ทางต่อไปจึงมีสิทธิทำรั้วปิดกั้นทางพิพาทได้ไม่
เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย จดทะเบียน ให้ ทาง ใน แผนที่ ท้ายฟ้องของ
โฉนด ที่ดิน ที่ 8516, 8589 เป็น ทางภาระจำยอม สำหรับ ที่ดิน ตามโฉนด ที่ 941
หาก จำเลย ไม่ จัดการ ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย
ให้ จำเลย รื้อถอน รั้ว และ สิ่ง กีดขวาง ต่าง ๆออกจาก ทางภาระจำยอม หาก ไม่ยอม
รื้อ ให้ โจทก์ รื้อ สิ่ง กีดขวางดังกล่าว โดย คิด ค่าใช้จ่าย จาก จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า ทางเดิน พืพาท ไม่ใช่ ทางการจำยอม บรรพบุรุษของ โจทก์ และ โจทก์ กับ บริวาร ไม่ได้ ใช้ ทางพืพาท อย่าง ปรบักร์แต่ ได้ ใช้ ทางพืพาท โดย ถือ วิสาสะ ความ คุ่นเคย และ อาศัย จำเลย ตลอดมาเป็น ครั้งคราว ยัง ไม่ถึง 10 ปี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พืพากษา ให้ จำเลย จดทะเบียน ตาม แนวเขต ทาง ใน แผนที่ วืวาท เอกสาร หมาย จ. 4 ของ โฉนด เลขที่ 8516 และ โฉนด ที่ 8589ตำบล หัวตะพาน อำเภอ เมือง เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี เป็น ทางการจำยอม สำหรับ ที่ดิน โฉนด ที่ 941 ตำบล หัวตะพาน อำเภอ เมือง เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี หาก จำเลย ไม่ ดำเนินการ ให้ ถือเอาคำพืพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย ให้ จำเลย รื้อถอน รั้ว และสิ่ง กีดขวาง ออกจาก เส้นทาง ดังกล่าว

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พืพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ที่ ไม่ ได้เถียงกัน พัง เป็น ยุติ ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม โฉนด ที่ 941ตำบล หัวตะพาน อำเภอ เมือง เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ส่วน จำเลย เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม โฉนด ที่ 8516 และ 8589ตำบล หัวตะพาน อำเภอ เมือง เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ที่ดิน ของ โจทก์ ติดกับ ที่ดิน ของ จำเลย ทาง ด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โจทก์เคย ใช้ ทางพืพาท ตาม แผนที่ วืวาท เอกสาร หมาย จ. 4 ผ่าน ที่ดิน ของจำเลย ทั้ง สอง แปลง ดังกล่าว ออก สู่ ถนน เพชรเกษม ซึ่ง อยู่ ทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต่อมา จำเลย ได้ ทำ รั้ว ปิด กัน ไม่ให้ โจทก์ผ่าน ทางพืพาท มี ปัญหา

ต้องวินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า การ ที่โจทก์ ใช้ ทางพิพาท ผ่าน ที่ดิน ของ จำเลย นั้น ทำให้ ทางพิพาท ตกเป็นภาระจำยอม แก่ ที่ดิน ของ โจทก์ หรือไม่ จึง พังได้ ว่า บิดา มารดา โจทก์และ โจทก์ ใช้ ทางพิพาท ผ่าน ที่ดิน ของ จำเลย โดย ถือ วิสาสะ เพราะ นับถือ กันเหมือน ญาติ และ โจทก์ เอง เข้าใจ ว่า ทางพิพาท เป็น ทางสาธารณะ เห็นว่าการ จะ ได้ สิทธิ ใน ทางพิพาท ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1401 นั้น จะ ต้อง เป็น การ ใช้ ทางพิพาท โดย ความสงบ และ โดย เปิดเผยด้วย เจตนา ให้ ทางพิพาท นั้น ตกเป็น ภาระจำยอม และ ได้ ใช้ ติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 จึง จะ ทำให้ ทางพิพาท ตกเป็น ภาระจำยอม ได้ แต่ ตาม ข้อเท็จจริงได้ความ แต่เพียง ว่า บิดา มารดา โจทก์ และ โจทก์ ถือ วิสาสะ ใช้ ทางพิพาทผ่าน ที่ดิน ของ จำเลย มา ก่อน ก็ เพราะ นับถือ กัน เหมือน ญาติ และ โจทก์เอง ได้ ใช้ ทางพิพาท ต่อมา เพราะ เข้าใจ ว่า ทางพิพาท เป็น ทางสาธารณะเช่นนี้ ยัง ถือไม่ได้ว่า เป็น การ ใช้ สิทธิ ผ่าน ทางพิพาท โดย ประกฤษ์ดัง ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401ประกอบ กับ มาตรา 1382 แม้ โจทก์ จะ ใช้ ทางพิพาท มา เกินกว่า 10 ปีทางพิพาท ก็ ไม่ ตกเป็น ภาระจำยอม ตาม กฎหมาย เมื่อ จำเลย ไม่ ประสงค์จะ ให้ โจทก์ ใช้ ทางพิพาท อีก ต่อไป จำเลย จึง มีสิทธิ ทำ รื้อ ปิด กั้นทาง พินาท ได้ ไม่เป็น การ ละเมิด สิทธิ ของ โจทก์ แต่อย่างใด ที่ ศาลล่างทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของจำเลย พังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันต พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ